

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2779/2535

นาย บุญ เลิศ วร ปัญญา
นาย สงวน หรือ เทียง (ไม่ทราบ
นามสกุล) กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของ ท. สามี่จำเลยที่ 2 ได้ขับรถคันเกิดเหตุไปใน
ทางการที่จ้างของ ท. เมื่อรายได้จากกิจการเดินรถคันดังกล่าวท. ได้นำมาใช้จ่ายใน
ครอบครัว แม้ค่าเช่าซื้อรถก็ใช้เงินที่มีอยู่ในครอบครัวที่สะสมไว้ จึงเป็นการดำเนิน
กิจการร่วมกัน จำเลยที่ 2 ย่อมเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 และเป็นหุ้นส่วนของ ท.
ผู้เป็นสามีด้วย จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายในการกระทำละเมิดของ
จำเลยที่ 1 ให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกสิบล้อยี่ห้อนิส
สันคันหมายเลขทะเบียน 80-5223 ลพบุรี จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของนายทองใบ สน
เจียม กับจำเลยที่ 2 มีหน้าที่ขับรถบรรทุกสิบล้อยี่ห้อฮีโน่คันหมายเลขทะเบียน
80-2422 สุโขทัย จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนและทายาทโดยชอบธรรมของนายทองใบซึ่ง
เดิมก่อนตายเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกสิบล้อยี่ห้อฮีโน่คันหมายเลข
ทะเบียน 80-2422 สุโขทัย และเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ขณะ

เกิดเหตุอยู่ในระยะเวลาตามสัญญาประกันภัยที่จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกสิบล้อยี่ห้อฮีโน่คันหมายเลขทะเบียน 80-2422 สุโขทัย ของนายทองใบเพื่อความวินาศภัยอันเกิดแก่บุคคลภายนอก จำเลยที่ 1 ในระหว่างปฏิบัติงานหน้าที่ลูกจ้างและในทางการที่จ้างของนายทองใบกับจำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อยี่ห้อฮีโน่คันหมายเลขทะเบียน 80-2422 สุโขทัย ด้วยความประมาท จนรถยนต์บรรทุกสิบล้อยี่ห้อฮีโน่คันหมายเลขทะเบียน 80-5223 ลพบุรี ของโจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างของนายทองใบ จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับ จำเลยที่ 1 ไม่ได้ขับรถด้วยความประมาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 204,000 บาท ในหนี้เงินจำนวนนี้เฉพาะจำเลยที่ 3 ให้ร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของนายทองใบ สนเจียม จำเลยที่ 2 เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทองใบ ในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อของนายทองใบ หมายเลขทะเบียน 80-2422 สุโขทัย ซึ่งเอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 3 ไปในทางการที่จ้างชนกับรถยนต์บรรทุกสิบล้อของโจทก์ หมายเลขทะเบียน 80-5223 ลพบุรี ซึ่งมีนายจำนงค์ สีทาลูกจ้างของโจทก์เป็นผู้ขับ ที่บริเวณสี่แยกถนนสายอ่างทอง - ท่าลาน ตัดกับถนนสาย

บ้านหม้อ - ท่าเรือ เขตตำบลบางโฉמד อำเภอบ้านหม้อจังหวัดสระบุรี เป็นเหตุให้รถของโจทก์พลิกตะแคงขวาได้รับความเสียหายและนายทองใบซึ่งนั่งมาในรถของตนถึงแก่ความตาย...

ปัญหาต่อไปมีว่าจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของนายทองใบ สนใจเยี่ยม กับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 เป็นภริยาของนายทองใบจึงเป็นหุ้นส่วนและเป็นทายาทโดยธรรมของนายทองใบ เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของนายทองใบได้ขับรถคันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างของนายทองใบรายได้จากกิจการนายทองใบได้นำมาใช้จ่ายในครอบครัว แม้ค่าเช่าซื้อรถคันเกิดเหตุก็ใช้เงินที่มีอยู่ในครอบครัวที่สะสมไว้ จึงเป็นการดำเนินกิจการร่วมกัน จำเลยที่ 2 ย่อมเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 และเป็นหุ้นส่วนของนายทองใบผู้เป็นสามีด้วย จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์"

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่ฟูก-ยงยุทธ ธารีสาร-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>